

ПРОТОКОЛ №71

уповноваженої особи

Комунальне підприємство «Міськсвітло» Кропивницької міської ради

04.06.2026 р.

м. Кропивницький

Порядок денний:

1. Про внесення змін до тендерної документації та оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненої в електронній системі закупівель у процедурі закупівлі - Послуги з відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки по вулицях міста Кропивницького «45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника (далі — **Закупівля**).

2. Про розміщення в електронній системі закупівель змін, що вносяться до тендерної документації та оголошення про проведення відкритих торгів, у вигляді нової редакції тендерної документації та переліку змін, що вносяться.

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: **UA-2026-05-15-009138-а**.

Під час розгляду першого питання порядку денного:

19.05.2026 подано скаргу від фізичної особи-підприємця Петруняк Олександри Юріївни до Закупівлі (далі – Скарга).

За результатами розгляду Скарги опубліковано рішення Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних від 28.05.2026 №6458, яким було постановлено: Зобов'язати Комунальне підприємство "Міськсвітло" Кропивницької міської ради (код ЄДРПОУ: 03347135) внести зміни до тендерної документації за процедурою закупівлі - "Послуги з відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки по вулицях міста Кропивницького", оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2026-05-15-009138-а, з метою усунення порушень, зазначених у мотивувальній частині цього рішення.

Згідно частини 22 статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (далі – Закон), рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання замовниками, особами, яких вони стосуються.

Якщо рішення органу оскарження, прийняте за результатами розгляду органу оскарження, не було оскаржене до суду, таке рішення має бути виконано не пізніше 30 днів з дня його прийняття органом оскарження.

Відповідно до пункту 54 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 (далі – Особливості) замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів. У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме - в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції.

Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює **перелік змін, що вносяться**.

Перелік змін, що вносяться до тендерної документації :

1. В додатку 1 до тендерної документації «Перелік документів та інформації для підтвердження відповідності УЧАСНИКА кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”» внести зміни до **пункту 2.1.3** кваліфікаційного критерію «Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід**», а саме викласти цей пункт в новій редакції:

Стара редакція	Нова редакція
2.1.3. Серед працівників обов’язкова наявність інженера з охорони праці (будівництво) та відповідального з охорони праці. На підтвердження кваліфікації необхідно надати копію сертифікату, виданого органом із сертифікації персоналу будівельної галузі (ОСП БГ) акредитований на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014, засвідчену підписом та завірену печаткою уповноваженої особи та інженера з охорони праці (будівництво). В разі видачі такого сертифікату більш ніж п’ять років тому з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій – надати свідоцтво про підвищення кваліфікації).	2.1.3. Серед працівників обов’язкова наявність інженера з охорони праці (будівництво) та відповідального з охорони праці. На підтвердження кваліфікації необхідно надати копію сертифікату, виданого органом із сертифікації персоналу будівельної галузі (ОСП БГ) акредитований на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 або ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019, засвідчену підписом та завірену печаткою уповноваженої особи та інженера з охорони праці (будівництво). В разі видачі такого сертифікату більш ніж п’ять років тому з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій – надати свідоцтво про підвищення кваліфікації).

2. В додатку 1 до тендерної документації «Перелік документів та інформації для підтвердження відповідності УЧАСНИКА кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”» внести зміни до кваліфікаційного критерію «Наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)», а саме доповнити його новим пунктом в наступній редакції:

Стара редакція	Нова редакція
Відсутній	3.1.4. Схему / схеми організації дорожнього руху під час короткострокових робіт з виконання робіт / надання послуг з нанесення дорожньої розмітки за якими надавалися послуги / виконувалися роботи по аналогічним договорам, які повинні бути погоджені з Управлінням патрульної поліції відповідної області Департаменту патрульної поліції або з відповідними підрозділами Національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в області державної реєстрації учасника в якості юридичної особи чи фізичної особи-підприємця; при цьому, замовником зазначеної схеми організації дорожнього

	руху під час короткострокових робіт з виконання робіт по нанесення дорожньої розмітки має бути той же учасник процедури закупівлі, який безпосередньо є стороною (виконавцем чи підрядником, тощо) по аналогічним договорам.
--	--

3. В **додатку 1** до тендерної документації «Перелік документів та інформації для підтвердження відповідності УЧАСНИКА кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”» внести зміни до приміток, а саме примітку з позначкою *** викласти в новій редакції:

Стара редакція	Нова редакція
*** Кількість машин повинна забезпечувати виконання визначених цією тендерною документацією обсягів (додаток 2 до тендерної документації) згідно вимог щодо технології влаштування розмітки фарбою або пластиком.	***Кількість машин повинна забезпечувати виконання визначених цією тендерною документацією обсягів (додаток 2 до тендерної документації) згідно вимог щодо технології влаштування розмітки фарбою або пластиком. При цьому одна з наявних машин для нанесення дорожньої розмітки повинна забезпечувати нанесення дорожньої розмітки 1.3 за один прохід, згідно РЕКН «Утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів», затверджених наказом № 76 від 05.07.2007 Міністерства з питань житлово – комунального господарства України, що повинно підтверджуватися відповідними документами, а саме: атестатом виробництва або атестатом відповідності або протоколом випробування.

4. В **додатку 2** до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» внести зміни у текст **абзацу 4** розташованого після **таблиці 1**, а саме викласти цей абзац в новій редакції:

Стара редакція	Нова редакція
Виконавець повинен забезпечити належну організацію дорожнього руху в місцях надання послуг та нести матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну третім особам внаслідок незабезпечення організації дорожнього руху в місцях надання послуг, а також забезпечити погодження у відповідних підрозділах управління патрульної поліції тимчасових схем організації дорожнього руху на період виконання робіт (надання послуг) з нанесення та відновлення дорожньої розмітки. Для безпечного надання послуг та для завчасного попередження учасників дорожнього руху про обмеження в дорожньому русі під час надання послуг, які є предметом закупівлі, відповідно до Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-ХІІ та ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація	Нанесення дорожньої розмітки на покриття автомобільних доріг виконувати розмічальною фарбою відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про дорожній рух», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря»; Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 із змінами, Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього

дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт».	руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови», ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт» та інших вимог діючого законодавства України, що ставляться до таких або подібних (аналогічних) робіт / послуг. Виконавець повинен забезпечити належну організацію дорожнього руху в місцях надання послуг (виконання робіт) та нести повну матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну третім особам внаслідок незабезпечення належної організації дорожнього руху в місцях надання послуг (виконання робіт), а також забезпечувати організацію дорожнього руху згідно погоджених із відповідними підрозділами Управління патрульної поліції Департаменту патрульної поліції або Національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху тимчасовими схемами (схемою) організації дорожнього руху (далі – схеми ОДР) у процесі виконання робіт (надання послуг) з нанесення та відновлення дорожньої розмітки по вулицях міста Кропивницького.
--	---

5. В додатку 2 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» текст абзаців 5, 6 – виключається:

Стара редакція	Нова редакція
Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати схему / схеми організації дорожнього руху під час короткострокових робіт з виконання робіт / надання послуг по нанесення дорожньої розмітки (в масштабі М 1:200), яка повинна бути погоджена з Управлінням патрульної поліції в Кіровоградській області Департаменту патрульної поліції або в області державної реєстрації учасника в якості юридичної особи чи фізичної особи-підприємця; при цьому, замовником зазначеної схеми організації дорожнього руху під час короткострокових робіт з виконання робіт по нанесення дорожньої розмітки (в масштабі М 1:200) має бути той же учасник процедури закупівлі, який безпосередньо надає схему / схеми організації дорожнього руху під час короткострокових робіт з виконання робіт /	

надання послуг по нанесенню та відновленню дорожньої розмітки (в масштабі М 1:200) у складі тендерної пропозиції. Схема /схеми організації дорожнього руху під час короткострокових робіт з виконання робіт по нанесення дорожньої розмітки (М 1:200) має бути погоджена Управлінням патрульної поліції відповідної області Департаменту патрульної поліції з відповідним надписом про погодження та печаткою Управління патрульної поліції.	
--	--

6. В **додатку 2** до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» внести зміни у текст **абзацу 7**, а саме викласти цей абзац в новій редакції:

Стара редакція	Нова редакція
У разі використання тимчасових типових схем ОДР, що наведенні в ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт», ці схеми ОДР повинні бути в обов'язковому порядку погоджені з Управлінням патрульної поліції відповідної області Департаменту патрульної поліції для забезпечення безпеки та технологія при наданні послуг чи виконанні робіт щодо нанесення та відновлення дорожньої розмітки, а також для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху. При цьому учасник повинен мати у своєму розпорядженні достатню кількість дорожнього інвентаря (знаків, конусів тощо) щоб забезпечити виконання огороження та організацію дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з нанесення чи відновлення дорожньої розмітки, згідно із погодженими з Управлінням патрульної поліції схем ОДР.	Учасник повинен мати у своєму розпорядженні достатню кількість дорожнього інвентаря (знаків, конусів тощо) щоб забезпечити виконання огороження та організацію дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з нанесення чи відновлення дорожньої розмітки.

7. В **додатку 2** до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» виключити **пункт 3.5 таблиці 2**, а нумерацію наступних пунктів продовжити з урахуванням виключення, здійснивши заміну відповідних позначень та цифр:

Стара редакція	Нова редакція
3.5. З метою вірного формування цінової пропозиції, запобігання в подальшому її безпідставного коригування, та якісного надання послуги Учаснику пропонується провести обстеження інженерно-технічних об'єктів, у т.ч. вулично-шляхової мережі на фактичний стан вулиць на яких планується нанесення дорожньої розмітки для розуміння специфіки і особливостей надання послуг з нанесення дорожньої розмітки у м.	

Кропивницький та відсутні суперечностей з технічним завданням, а саме з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі і технічними вимогами Замовника. Учаснику або його уповноваженій особі пропонується на місці оглянути можливості підключення до існуючих мереж і визначитись з порядком застосування наявної чи плануємої в Учасника матеріально-технічної бази і техніки, ознайомитися із особливостями, встановленими місцевими органами влади, стосовно заходів та обмежень під час дії воєнного стану (особливий режим в'їзду/виїзду, обмеження руху транспортних засобів тощо), а також ознайомитися із завантаженістю доріг, ступеню їх забруднення та за бажанням зі схемами організації дорожнього руху (далі – ОДР) не лише у Замовника, а також в органах місцевого самоврядування чи в Національній поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яка погоджує ці схеми ОДР та завдяки цьому відповідно мати можливість максимально точно скласти свою цінову пропозицію та передбачити якісне і своєчасне надання послуги.

Учасник для розуміння специфіки та особливостей надання послуг з нанесення дорожньої розмітки у м. Кропивницький повинен надати в складі пропозиції Акт попереднього огляду, вулиць на яких планується нанесення дорожньої розмітки, підписаний будь-яким представником Замовника, в т.ч. і працівником канцелярії про одержання одного примірника цього Акту, буде вважатися достатнім.

Замість підпису працівника Замовника достатнім та належним чином також вважається надання у складі пропозиції Акта попереднього огляду, підписаного тільки Учасником з додаванням доказів надсилання Замовнику поштовим зв'язком зазначеного акта попереднього огляду з описом вкладення та відміткою оператора поштового зв'язку, згідно з Правилами надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270.

Акт попереднього огляду складається у довільній формі. Учасник може не зазначати свою назву чи інші дані, які його ідентифікують.

8. В додатку 3 до тендерної документації «Проект договору ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ №» внести зміни до **пункту 5.2.5** проекту договору, а саме викласти цей пункт в новій редакції:

Стара редакція	Нова редакція
5.2.5. Повернути документи (акт здачі-приймання наданих послуг) Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів, тощо).	5.2.5. Повернути первинні документи (акт здачі-приймання наданих послуг) Виконавцю без здійснення оплати у разі його оформлення без дотримання вимог ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» а саме у разі відсутності таких обов'язкових реквізитів: найменування та ідентифікаційний код, назва і номер документу (форми), дату і місце складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і ПІБ осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий оригінальний (не факсимільний та не сканований) підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, завірені печаткою підприємства (за наявності). Строк, протягом якого Замовник встановлює належність оформлення документів становить 5 календарних днів.

9. В тендерній документації Пункт 1 «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» розділу 4 «Подання та розкриття тендерної пропозиції» тендерної документації викласти в новій редакції, а саме:

Стара редакція	Нова редакція
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 01.06.2026 року до 00:00 год. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 09.06.2026 року до 00:00 год. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.

10. Внести зміни до електронного поля «Кінцевий строк подання тендерних пропозицій» оголошення про проведення відкритих торгів, а саме:

Стара редакція	Нова редакція
01 червня 2026 до 00:00.	09 червня 2026 року до 00:00.

Враховуючи викладене, необхідно внести зміни до тендерної документації та оголошення про проведення відкритих торгів шляхом затвердження нової редакції тендерної документації.

Для цього розроблено проєкт нової редакції тендерної документації та перелік змін, що вносяться.

Зазначені документи відповідають вимогам Замовника та нормам чинного законодавства.

На підставі вищенаведеного наявні підстави для затвердження нової редакції тендерної документації (з Додатками до неї), в т. ч. проєкту договору про закупівлю, та переліку змін, що вносяться, для проведення **Закупівлі** згідно з розглянутим проєктом.

Під час розгляду другого питання порядку денного:

Відповідно до пункту 54, 67 **Особливостей** зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель **протягом одного дня з дати прийняття рішення** про їх внесення.

Отже, необхідно оприлюднити в електронній системі закупівель нову редакцію тендерної документації та перелік змін, що вносяться, у строк, встановлений пунктом 54 **Особливостей**.

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до **тендерної документації та оголошення про проведення відкритих торгів** шляхом затвердження нової редакції тендерної документації та переліку змін, що вносяться.
2. Оприлюднити нову редакцію тендерної документації, зміни в оголошення про проведення відкритих торгів та перелік змін, що вносяться, в електронній системі закупівель.
3. Протягом одного робочого дня повідомити орган оскарження про усунення порушень.

Уповноважена особа


підпис

Олександр ОХОТНИКОВ